

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2610/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายยุทธนา จันทร์ถาวร กับพวก	จำเลย
	นายทวีศักดิ์ ศรีสุภภักดิ์ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาไว้ บัดนี้ผู้ร้องไม่ประสงค์จะประกันตัวจำเลยที่ 1 อีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวที่ยื่นไว้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 บทหนักจำคุก 6 เดือน ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยมีผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน (อันดับ 91 แผ่นที่ 2)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 94)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ